

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

2001/25/פ

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – חובת פרסום שם יצרן ודגם מוצר), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 17ד בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 17ד, בסופו יבוא "פרסום עוסק מחיר של נכס כאמור, יציין בפרסומת, לצד המחיר, גם את שם היצרן ואת מספר הדגם של הנכס, אם קיים."
2. תיקון סעיף 31א בסעיף 31א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"1א) הפר עוסק הוראה לעניין חובת ציון שם יצרן או מספר דגם בפרסומת, בניגוד להוראות סעיף 17ד, רשאי בית המשפט לפסוק, בשל אותה הפרה, פיצויים לדוגמה, בסכום שלא יעלה על 2,500 שקלים חדשים."

דברי הסבר

בשנים האחרונות נפוץ השימוש באתרי השוואת מחירים ובאתרי מכירות באינטרנט דוגמת "ZAP" "PRICIZ" או "EBAY" לשם בדיקה אם מחירו של מוצר הוא אכן "מחיר מבצע" כפי שפורסם. עוסקים רבים, ובעיקר רשתות שיווק גדולות, מפרסמים מוצרים שונים במחירי מבצע או בהנחה מיוחדת, ללא ציון פרטיו המדויקים של המוצר. במקרים רבים, מטרת פרסומים אלה היא לגרום למשיכת קונים פוטנציאלים לבקר בבית העסק, כדי שירכשו מוצר דומה או מוצרים נוספים שנמכרים בבית העסק. עוסקים רבים מנצלים לרעה שיטת פרסום זו, ובפרסומת הם מציינים את מחיר המוצרים מבלי לציין את הדגם המדויק, או מוסיפים ציון כאמור שאינו מלא, כך שלא ניתן לדעת באיזה מוצר בדיוק מדובר, מיהו היצרן ומהו הדגם. שיטת פרסום זו גובלת בהטעיה ובחוסר תום לב, כאשר צרכנים טורחים להגיע לבית העסק ורק שם הם מגלים כי המוצר שפורסם הוא מוצר אחר. לפיכך, מוצע לחייב עוסק המפרסם מוצרים לציין לצד מחיר המוצר גם את פרטי היצרן ואת מספר הדגם של אותו מוצר. חובה זו תביא לכך שהצרכן ידע בעת הצפייה בפרסומת מהו הדגם המדויק המוצע למכירה, תאפשר לצרכן לערוך השוואה יעילה ומדויקת יותר באתרי השוואת מחירים לגבי מחירי המוצרים שבמבצע, ותסייע לצרכן לוודא כי מחיר המוצר המופיע בפרסום אכן משתלם. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש, על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/777; פ/589; פ/3246; פ/991/25).

הצעת החוק זהה לפ/991/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)